Introduction au droit des affaires

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-13

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Découvrir le cadre juridique de la vie des affaires au Mali et dans l'espace OHADA : sources du droit, statut du commerçant, fonds de commerce, immatriculation au RCCM, contrats commerciaux et règlement des litiges, avec des cas pratiques fictifs et un raisonnement prudent.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les sources du droit : loi, coutume, jurisprudence
• Leçon 2 — L'espace OHADA et les actes uniformes : présentation générale
• Leçon 3 — La notion de commerçant et les actes de commerce
• Leçon 4 — Le fonds de commerce : éléments et protection
• Leçon 5 — L'immatriculation au RCCM et les formalités de création d'entreprise au Mali
• Leçon 6 — Les contrats commerciaux : formation et effets
• Leçon 7 — Les modes de règlement des litiges commerciaux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Aucune activité économique ne se déroule dans le vide : acheter, vendre, embaucher, emprunter ou créer une société, c'est toujours accomplir des actes que le droit encadre. Le droit des affaires est l'ensemble des règles qui organisent la vie des entreprises et les échanges entre professionnels. Pour un étudiant en gestion, ce n'est pas une matière « à part » : c'est le terrain de jeu sur lequel se déroulent toutes les autres — comptabilité, marketing, gestion ou finance. Connaître les règles du jeu, c'est éviter les erreurs qui coûtent cher : un contrat mal rédigé, une formalité oubliée ou une dette impossible à recouvrer peuvent mettre en danger une entreprise par ailleurs bien gérée. C'est aussi savoir à quel moment demander l'aide d'un professionnel du droit, ni trop tard, ni pour des questions qu'une bonne culture juridique permet de régler soi-même au quotidien.

Au Mali, ce cadre juridique présente une particularité majeure : il est largement harmonisé à l'échelle régionale grâce à l'OHADA, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Les règles essentielles du commerce — statut du commerçant, sociétés, contrats, garanties, règlement des litiges — sont pour l'essentiel communes à l'ensemble des États membres. Ce cours te donne donc une carte lisible de cet environnement : qui est commerçant, ce qu'est un fonds de commerce, à quoi sert le RCCM, comment naît un contrat et comment se règle un litige commercial. Il te servira au-delà de l'examen : si tu crées un jour ta propre activité, si tu deviens gestionnaire dans une entreprise ou si tu conseilles des proches

qui commercent, tu retrouveras exactement ces questions — sous une forme réelle, avec de vrais enjeux et de vrais délais pour y répondre.

Ce cours est une initiation, pas une formation de juriste : il n'autorise personne à donner des consultations juridiques. Sa méthode est celle du raisonnement prudent : partir d'une règle énoncée en termes généraux, l'appliquer à des faits fictifs inspirés de la vie des affaires à Bamako, et conclure avec mesure. Chaque fois qu'un détail précis compte — une pièce à fournir, un coût, un délai —, le cours le dit clairement : ces éléments évoluent et se vérifient dans les textes officiels et auprès des services compétents. Les cas pratiques sont fictifs et leurs conclusions sont des raisonnements d'entraînement, pas des réponses à opposer dans une vraie affaire. C'est cette prudence, autant que les notions elles-mêmes, qu'il faut retenir et appliquer dans ta vie professionnelle.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer les principales sources du droit des affaires et expliquer le rôle de chacune.
- Présenter l'OHADA, ses objectifs et ses institutions, et situer la place des actes uniformes.
- Définir le commerçant et reconnaître un acte de commerce dans une situation concrète.
- Décrire les éléments d'un fonds de commerce et les grandes opérations qui le concernent.
- Expliquer le rôle du RCCM et décrire, dans leur principe, les étapes de création d'une entreprise au Mali.
- Analyser la formation et les principaux effets d'un contrat commercial simple.
- Comparer les modes de règlement d'un litige commercial et justifier un choix adapté à la situation.

Leçon 1 — Les sources du droit : loi, coutume, jurisprudence

Une source du droit est ce qui fait naître une règle applicable. Dans un État moderne, les sources s'ordonnent : au sommet, la Constitution ; puis les traités internationaux régulièrement intégrés à l'ordre interne ; puis les lois, règles écrites générales adoptées par les organes compétents ; puis les règlements, qui précisent leur application. Le droit des affaires suit cette architecture, avec une spécificité que tu découvriras dans la leçon suivante : une grande partie de ses lois vient aujourd'hui d'une organisation régionale, l'OHADA, dont les textes s'appliquent directement au Mali comme dans les autres États membres.

La coutume est une règle non écrite née d'une pratique répétée, constante et acceptée comme obligatoire par ceux qui l'appliquent. En droit des affaires, on parle plus volontiers d'« usages » : les habitudes d'une profession ou d'une place de commerce — par exemple une manière habituelle de régler les livraisons ou les

paiements entre partenaires réguliers. Les usages jouent un rôle réel parce que le commerce a besoin de rapidité et de souplesse. Mais ils ont des limites strictes : un usage doit être prouvé, il doit être suffisamment constant et connu, et il ne peut jamais contredire une règle écrite impérative, c'est-à-dire une règle à laquelle on ne peut pas déroger.

La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions. Un jugement règle d'abord le litige entre les parties, mais les décisions des juridictions supérieures servent aussi de repère : elles montrent comment une règle écrite s'interprète dans des situations concrètes, et les juges des affaires suivantes s'en inspirent pour garder une application cohérente du droit. Dans l'espace OHADA, une cour régionale veille spécialement à l'interprétation commune des textes harmonisés. À côté de ces sources, la doctrine — les travaux des juristes et des enseignants — éclaire et structure la matière, sans créer elle-même de règles obligatoires.

L'essentiel
Loi (règle écrite et générale), coutume et usages (pratiques répétées et acceptées, toujours subordonnés aux règles impératives), jurisprudence (décisions des juges qui interprètent et stabilisent l'application des règles) : le droit des affaires combine ces trois sources, avec une place centrale pour les textes écrits harmonisés.

Exemple — Cas pratique fictif — « l'usage du marché » invoqué après coup (raisonnement en syllogisme)

```
CAS PRATIQUE FICTIF (exercice pédagogique, pas une consultation)

LES FAITS
M. Sangaré achète un téléphone à la boutique de Mme Coulibaly,
au marché de Bamako. Huit jours plus tard, il rapporte l'appareil
et exige un échange : selon lui, « l'usage du marché » permettrait
de rapporter tout produit sous quinze jours. La vendeuse refuse :
l'appareil fonctionne et rien de tel n'a été convenu à la vente.

LE RAISONNEMENT (syllogisme)
1. RÈGLE (majeure) : un usage commercial ne peut compléter un
accord que s'il est constant, général dans le milieu concerné
et connu des personnes qui commercent ensemble ; il ne peut
pas contredire ce qui a été convenu ni une règle impérative.
2. FAITS (mineure) : l'existence d'un tel usage n'est pas établie
dans ce cas ; aucun échange libre n'a été promis à la vente.
3. CONCLUSION PRUDENTE : en l'état, M. Sangaré ne peut pas imposer
l'échange au seul motif d'un usage allégué. Si l'usage était
prouvé et connu des deux parties, l'analyse pourrait différer.

LEÇON PRATIQUE : ce qui n'est pas écrit devient discutable.
Un vendeur prudent affiche ses conditions d'échange ; un acheteur
prudent les demande AVANT de payer.
```

À retenir

- La loi est la source écrite principale ; les usages complètent les accords mais ne peuvent pas contredire une règle impérative.

• Un usage doit être prouvé : pratique constante, générale dans le milieu, et connue des parties.

• La jurisprudence interprète les règles dans des cas concrets et stabilise leur application d'un litige à l'autre.

Exercice

Dans un quartier de Bamako, les grossistes en tissus accordent depuis des années à leurs détaillants habituels un règlement à trente jours, sans que rien ne soit écrit. Un nouveau grossiste refuse ce délai à un détaillant qui s'en prévaut. 1) Quelle source du droit le détaillant invoque-t-il ? 2) Quelles conditions cet usage devrait-il remplir pour compléter leur accord ? 3) Le grossiste pourrait-il, à l'inverse, invoquer un « usage » qui imposerait au détaillant une pénalité interdite par une règle écrite impérative ? Justifie chaque réponse.

✔ Corrigé

1) Le détaillant invoque un usage commercial, forme de coutume propre au monde des affaires : une pratique née de la répétition des relations entre grossistes et détaillants du secteur. 2) Pour compléter l'accord, cet usage devrait être constant (appliqué régulièrement, pas seulement parfois), général dans le milieu concerné (les grossistes de ce secteur et de cette place, pas seulement un seul), ancien ou du moins bien établi, et connu — ou normalement connaissable — par les deux parties. Le fait que le grossiste soit nouveau venu affaiblit l'argument de la connaissance personnelle, mais un usage très répandu dans un milieu est en principe connu de ceux qui y exercent : c'est exactement le type de débat qu'un juge trancherait à partir des preuves apportées. 3) Non : un usage ne peut jamais contredire une règle écrite impérative. La hiérarchie est claire — l'usage complète les accords dans les silences du contrat et des textes, il ne remplace ni l'un ni les autres. Conclusion pratique : dès qu'un délai ou une condition compte vraiment, on le met par écrit.

Leçon 2 — L'espace OHADA et les actes uniformes : présentation générale

Au début des années 1990, le droit des affaires des pays africains francophones formait un paysage éclaté : des textes souvent anciens, différents d'un pays à l'autre, parfois inadaptés à l'économie moderne. Pour un investisseur ou un commerçant travaillant dans plusieurs pays, cette insécurité juridique était un frein majeur. Des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont alors créé l'OHADA — Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires — par un traité signé à Port-Louis (île Maurice) en 1993, puis révisé à Québec en 2008. L'organisation regroupe aujourd'hui dix-sept États, dont le Mali, unis par une même ambition : un droit des affaires commun, moderne et prévisible, pour faciliter les échanges et les investissements.

L'instrument central de cette harmonisation est l'acte uniforme : un texte adopté au niveau de l'organisation et directement applicable dans chaque État membre, sans qu'il soit besoin de le recopier dans une loi nationale. Concrètement, le commerçant de Bamako, le juge de Dakar et l'entrepreneur d'Abidjan appliquent les mêmes règles

de fond en matière de commerce. Les actes uniformes couvrent les grands domaines de la vie des affaires : le droit commercial général (commerçant, fonds de commerce, RCCM), les sociétés commerciales, les sûretés (les garanties), le recouvrement des créances et les voies d'exécution, les procédures collectives des entreprises en difficulté, l'arbitrage, la médiation, les sociétés coopératives, le transport de marchandises par route et le droit comptable.

L'OHADA s'appuie sur plusieurs institutions. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement fixe les grandes orientations ; le Conseil des ministres adopte les actes uniformes ; le Secrétariat permanent, installé à Yaoundé, prépare et coordonne les travaux. Deux institutions méritent ton attention : la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), à Abidjan, qui veille à l'interprétation uniforme des actes uniformes en jugeant en dernier ressort les litiges qui les appliquent et qui organise aussi des arbitrages ; et l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), à Porto-Novo, qui forme les professionnels. Au quotidien, l'entrepreneur malien ne rencontre pas ces institutions lointaines : il a affaire aux greffes, aux services d'appui à la création d'entreprise et aux juridictions du Mali, qui appliquent ces textes communs.

L'essentiel
L'OHADA harmonise le droit des affaires de dix-sept États, dont le Mali, au moyen d'actes uniformes directement applicables partout. Objectif : la sécurité juridique au service des échanges et des investissements. Ses institutions clés : le Conseil des ministres (adoption), le Secrétariat permanent (coordination), la CCJA (interprétation commune et arbitrage) et l'ERSUMA (formation).

Exemple — Les actes uniformes par domaine (présentation générale, sans contenu reproduit)

```
DOMAINE TEXTE DE RÉFÉRENCE (nom officiel)
----------------------------------- -----------------------------------
Statut du commerçant, fonds de Acte uniforme relatif au droit
commerce, RCCM, bail professionnel commercial général

Sociétés commerciales (SARL, SA, Acte uniforme relatif au droit des
SNC...) et groupements d'intérêt sociétés commerciales et au GIE
économique (GIE)

Garanties des crédits (cautionnement, Acte uniforme portant organisation
nantissement, hypothèque...) des sûretés

Recouvrer une créance, saisir des Acte uniforme portant organisation
biens des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution

Entreprises en difficulté Acte uniforme relatif aux procédures
collectives d'apurement du passif

Arbitrage Acte uniforme relatif au droit
de l'arbitrage

Médiation Acte uniforme relatif à la médiation

Sociétés coopératives Acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives

Transport de marchandises par route Acte uniforme relatif au contrat de
transport de marchandises par route

Comptabilité des entreprises Acte uniforme relatif au droit
comptable et à l'information financière

Textes officiels et versions en vigueur : portail www.ohada.org
```

À retenir

- Acte uniforme = même règle de fond, directement applicable dans les dix-sept États membres, dont le Mali.
- L'harmonisation vise la sécurité juridique : un opérateur retrouve les mêmes règles d'un pays membre à l'autre.
- La CCJA garantit une interprétation commune des actes uniformes ; les juridictions nationales les appliquent au quotidien.

Exercice

Une entrepreneure de Bamako veut ouvrir une filiale de sa boutique à Dakar (Sénégal), autre État membre de l'OHADA. Son cousin lui dit : « Là-bas, tout le droit sera différent, recommence tout à zéro. » 1) Corrige cette affirmation en distinguant ce qui est harmonisé et ce qui peut rester national. 2) Cite trois domaines de sa vie d'entreprise régis par des actes uniformes. 3) Où vérifiera-t-elle les textes officiels en vigueur avant de se lancer ?

✔ Corrigé
1) L'affirmation est exagérée. Le cœur du droit des affaires est harmonisé : le statut du commerçant, l'immatriculation au RCCM, les formes de sociétés, les règles sur les sûretés ou le recouvrement des créances relèvent d'actes uniformes identiques au Mali et au Sénégal. Elle retrouvera donc l'essentiel de ses repères. En revanche, tout n'est pas harmonisé : la fiscalité, une partie du droit du travail, les règles foncières ou certaines autorisations administratives restent nationaux, et les démarches pratiques passent par les services du pays d'accueil. 2) Domaines harmonisés utiles à son projet (trois au choix) : droit commercial général (son statut, le fonds, le RCCM), droit des sociétés commerciales et du GIE (la forme de sa filiale), organisation des sûretés (garantir un crédit), procédures simplifiées de recouvrement (impayés de clients), arbitrage ou médiation (régler un litige). 3) Sur le portail officiel de l'OHADA (ohada.org), qui publie les textes en vigueur, complété par les services compétents du Sénégal pour les formalités locales. Réflexe général : en droit des affaires dans l'espace OHADA, on vérifie toujours la version en vigueur du texte, car les actes uniformes peuvent être révisés.

Leçon 3 — La notion de commerçant et les actes de commerce

Le commerçant est, en substance, la personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Retiens les trois éléments de cette définition : d'abord des actes de commerce ; ensuite la répétition — un acte isolé ne suffit pas, il faut une habitude ; enfin le caractère professionnel — une activité exercée de manière indépendante, avec l'intention d'en tirer un revenu régulier. Le commerçant peut être une personne physique (le boutiquier, le grossiste) ou une personne morale (une société commerciale). Cette qualité n'est pas un simple vocabulaire : elle entraîne un statut particulier, fait de libertés (souplesse des preuves, rapidité des opérations) et d'obligations (immatriculation, comptabilité, responsabilités renforcées).

Les actes de commerce se reconnaissent de plusieurs manières. Les actes de commerce par nature sont commerciaux en eux-mêmes, quel que soit celui qui les accomplit : l'exemple central est l'achat de biens pour les revendre, en l'état ou après transformation ; on y range aussi, en général, les activités industrielles, le transport, les opérations de banque et d'assurance, ou le rôle d'intermédiaire entre commerçants. D'autres actes sont commerciaux par la forme, parce qu'ils utilisent un instrument propre au commerce, comme certains effets de commerce. D'autres enfin le sont par accessoire : un acte en principe civil devient commercial lorsqu'un commerçant l'accomplit pour les besoins de son commerce — l'achat d'un réfrigérateur par un restaurateur pour son restaurant, par exemple.

Savoir qualifier une activité a des conséquences pratiques immédiates. Le commerçant doit s'immatriculer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM, leçon 5) et tenir une comptabilité. Dans ses relations d'affaires, la preuve est en principe plus libre qu'en matière civile, et certaines présomptions protègent la rapidité des échanges : ainsi, entre commerçants, la solidarité des débiteurs se présume en général, ce qui permet au créancier de réclamer le tout à l'un d'eux. À

l'inverse, tout le monde ne peut pas devenir commerçant : certaines professions sont incompatibles avec le commerce, et des activités comme l'agriculture ou l'artisanat relèvent en principe d'autres régimes, sauf lorsqu'elles prennent une forme ou une organisation commerciale. La frontière est parfois délicate : c'est l'ensemble des faits — répétition, organisation, intention — qui permet de qualifier.

L'essentiel
Commerçant = actes de commerce + habitude + profession indépendante. Les actes de commerce sont commerciaux par nature (acheter pour revendre...), par la forme, ou par accessoire (accomplis par un commerçant pour son commerce). La qualité de commerçant déclenche un statut : RCCM, comptabilité, preuve plus libre, présomptions protectrices des créanciers.

Exemple — Cas pratiques fictifs — commerçant ou non ?

```
QUALIFIER CHAQUE PERSONNE (faits fictifs, raisonnement pédagogique)

CAS 1 — Karim achète chaque semaine des tissus au marché central
de Bamako et les revend, découpés, dans sa boutique. Il vit de
cette activité depuis quatre ans.
→ Actes de commerce par nature (achat pour revendre), répétés,
exercés comme profession : Karim est commerçant.

CAS 2 — Une enseignante vend, une seule fois, sa moto d'occasion
à un collègue.
→ Ni habitude, ni profession, ni achat pour revendre : ce n'est
pas une commerçante pour cet acte isolé.

CAS 3 — Aïcha prépare des jus chez elle et les vend chaque soir
devant une école, avec le même petit étal, depuis deux ans.
→ Achat de fruits pour transformer et revendre, répété et
professionnel : tout indique une activité commerciale, même
sans boutique « en dur ». (Son statut formel dépendra des
démarches accomplies — voir la leçon 5 sur l'entreprenant.)

CAS 4 — Un agriculteur vend la récolte de son propre champ.
→ La vente du produit de sa propre exploitation est, en
principe, une activité civile. L'analyse changerait s'il
achetait les récoltes des voisins pour les revendre à grande
échelle : on se rapprocherait alors de l'achat pour revendre.

RÈGLE DE MÉTHODE : on ne qualifie jamais sur un seul indice.
On regarde l'acte, sa répétition et l'organisation de l'activité.
```

À retenir

- Trois conditions cumulatives : des actes de commerce, une habitude, une profession exercée de façon indépendante.
- L'achat pour revendre est l'acte de commerce par nature le plus classique ; un acte isolé ne fait pas un commerçant.
- La qualité de commerçant entraîne des obligations (RCCM, comptabilité) et des règles protectrices des partenaires.

Exercice

Fatou est salariée dans une pharmacie. Le week-end, depuis huit mois, elle tient un petit stand au marché où elle revend des cosmétiques achetés à un grossiste. Un fournisseur impayé affirme qu'elle est commerçante et doit répondre de sa dette sur l'ensemble de son patrimoine ; Fatou répond qu'elle est « juste salariée ». Analyse la situation : 1) Fatou accomplit-elle des actes de commerce ? 2) Les conditions d'habitude et de profession sont-elles réunies pour son activité du week-end ? 3) Sa qualité de salariée change-t-elle l'analyse de cette activité distincte ?

✔ Corrigé

1) Oui : Fatou achète des cosmétiques à un grossiste dans le but de les revendre, ce qui est l'acte de commerce par nature par excellence. 2) L'habitude est caractérisée : l'activité se répète chaque week-end depuis huit mois, avec un stand et un approvisionnement régulier. Le caractère professionnel l'est aussi : elle exerce cette activité de manière indépendante, en son nom, dans l'intention d'en tirer un revenu, même si ce revenu est complémentaire. Le fait que l'activité soit à temps partiel ne la rend pas occasionnelle. 3) Non : les deux activités se jugent séparément. Salariée de la pharmacie la semaine, Fatou est commerçante pour son activité du week-end ; elle devait donc accomplir les formalités liées à ce statut (déclaration ou immatriculation selon le régime applicable — leçon 5) et elle répond de ses dettes commerciales comme tout commerçant. Ce cas illustre un piège classique : on ne choisit pas son statut par sa carte de visite, il résulte des actes accomplis. La conclusion reste un raisonnement pédagogique : en situation réelle, un professionnel du droit examinerait l'ensemble des faits.

Leçon 4 — Le fonds de commerce : éléments et protection

Le fonds de commerce est l'ensemble des moyens — biens matériels et droits immatériels — qu'un commerçant affecte à son exploitation pour attirer et conserver une clientèle. C'est un bien particulier : on peut le vendre, l'apporter à une société ou le donner en garantie, comme un tout, alors qu'il est composé d'éléments très différents. La clientèle en est l'élément essentiel : sans clientèle, il n'y a pas de fonds, seulement un stock et du matériel. Le fonds ne comprend pas tout le patrimoine du commerçant : en particulier, les murs du local n'en font pas partie (ils appartiennent souvent à un bailleur distinct), et sauf accord particulier, les créances et les dettes personnelles du commerçant ne se transmettent pas automatiquement avec le fonds.

Les éléments incorporels (immatériels) sont le cœur de la valeur du fonds : la clientèle et l'achalandage (les clients de passage attirés par l'emplacement), l'enseigne (le signe visible qui désigne le commerce), le nom commercial (le nom sous lequel l'activité est exercée), le droit au bail (le droit d'occuper le local loué, élément précieux lorsque l'emplacement est bon), et les droits de propriété industrielle éventuels — marque, brevet, dessin ou modèle. Les éléments corporels (matériels) complètent l'ensemble : le matériel et l'outillage, le mobilier commercial, et les marchandises en stock. Évaluer un fonds, c'est peser ces deux familles : deux boutiques avec le même stock peuvent valoir très différemment selon leur clientèle et leur emplacement.

Le fonds de commerce fait l'objet d'opérations et d'une protection organisés par le droit. Il peut être cédé (vendu) à un repreneur, apporté en société lorsque le commerçant transforme son activité, loué à un gérant qui l'exploite contre redevance (location-gérance), ou donné en garantie d'un crédit (nantissement). Ces opérations sont entourées de formalités de publicité, notamment au RCCM, pour informer les tiers et protéger notamment les créanciers du vendeur : un fonds ne se transmet pas « en cachette ». La clientèle elle-même est protégée contre la concurrence déloyale — dénigrement, imitation trompeuse, détournement de clientèle par des procédés fautifs — que les juridictions peuvent sanctionner. Enfin, le droit au bail protège le commerçant locataire qui a construit sa clientèle dans un local loué : ce droit a une valeur propre et se négocie.

L'essentiel
Le fonds de commerce = l'ensemble organisé des moyens d'exploitation, dont l'élément essentiel est la clientèle. Éléments incorporels (clientèle, enseigne, nom, droit au bail, marques) + éléments corporels (matériel, mobilier, marchandises). Il peut être vendu, apporté, loué ou nanti, avec des formalités de publicité ; les murs et, en principe, les dettes personnelles n'en font pas partie.

Exemple — Inventaire commenté d'un fonds fictif — « Salon de coiffure Élégance », Bamako (entreprise fictive)

```
ÉLÉMENTS INCORPORELS (la valeur « invisible »)
- Clientèle : une centaine de clientes régulières, certaines
depuis l'ouverture ; carnet de rendez-vous bien tenu.
→ C'est l'élément ESSENTIEL : c'est lui qu'achète un repreneur.
- Achalandage : passage important devant la vitrine (rue
commerçante), qui attire des clientes occasionnelles.
- Enseigne : « Élégance » en lettres dorées, connue du quartier.
- Nom commercial : « Salon Élégance », nom sous lequel les
factures et la page de réseau social sont tenues.
- Droit au bail : bail écrit sur le local, loyer à jour ; le
salon ne possède PAS les murs (propriétaire = le bailleur).
- Marque : aucune déposée à ce jour → point de vigilance :
l'enseigne n'est pas protégée comme marque.

ÉLÉMENTS CORPORELS (la valeur « visible »)
- Matériel : 4 fauteuils, 2 casques séchoirs, miroirs, bac à shampoing.
- Mobilier : comptoir, rangements, banquette d'attente.
- Marchandises : stock de produits (shampoings, mèches, colorations).

CE QUI N'EST PAS DANS LE FONDS
- Les murs du local (immeuble du bailleur).
- Les dettes personnelles de la gérante, sauf stipulation
contraire lors d'une transmission.

→ Si la gérante vend son fonds, elle vend cet ensemble organisé,
pas seulement ses fauteuils : le prix reflétera surtout la
clientèle, l'emplacement et le droit au bail.
```

À retenir

• Sans clientèle, pas de fonds de commerce : c'est l'élément essentiel, devant le matériel et les stocks.

• Le fonds est un tout négociable (cession, apport, location-gérance, nantissement) avec des formalités de publicité.

• Le droit au bail fait partie du fonds ; les murs, eux, restent au bailleur — ne jamais confondre les deux.

Exercice

M. Traoré veut reprendre une quincaillerie à Bamako. Le vendeur lui annonce un prix élevé en lui montrant un stock important de matériaux, mais la boutique est peu fréquentée depuis que la rue est devenue difficile d'accès, et le bail du local arrive bientôt à son terme. 1) Quels éléments du fonds M. Traoré doit-il examiner en priorité, et pourquoi ? 2) Le stock important suffit-il à justifier le prix ? 3) Quels points de vigilance relèvent du droit au bail et de la clientèle ?

✔ Corrigé

1) En priorité la clientèle et l'achalandage : fréquentation réelle de la boutique, existence de clients professionnels réguliers (artisans, entreprises), réputation dans le quartier. Puis le droit au bail : durée restante, conditions de renouvellement, montant du loyer. Puis l'enseigne et le nom commercial, déjà connus ou non. Le matériel et le stock viennent après : ils se remplacent, pas la clientèle. 2) Non : le stock n'est qu'un élément corporel du fonds, et il peut même être surestimé (matériaux démodés, invendables ou déjà comptés à leur prix d'achat et non à leur valeur réelle). Un fonds dont la clientèle s'est réduite vaut moins qu'un fonds bien achalandé avec un stock modeste : on achète d'abord un flux de clients, ensuite des choses. 3) Pour le bail : un terme proche fragilise le repreneur, car sans local adapté, la clientèle risque de se perdre ; il faut vérifier l'état du bail et la situation des loyers. Pour la clientèle : une rue devenue difficile d'accès réduit l'achalandage ; le repreneur doit estimer si cette situation est temporaire ou durable, et en tenir compte dans le prix. En pratique réelle, une telle reprise se prépare avec des professionnels (comptable, juriste) et les informations du RCCM ; ce corrigé donne la grille de lecture, pas une évaluation chiffrée.

Leçon 5 — L'immatriculation au RCCM et les formalités de création d'entreprise au Mali

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier — RCCM — est le registre public où sont inscrits les commerçants et les sociétés commerciales. Il est tenu au niveau local, auprès du greffe de la juridiction compétente, et ses informations sont centralisées dans des fichiers au niveau national et au niveau régional de l'espace OHADA. Ses fonctions sont triples : identifier (qui exerce, où, quelle activité), informer (toute personne intéressée peut vérifier l'existence légale d'une entreprise avant de contracter avec elle) et sécuriser (l'inscription rend publics certains événements de la vie de l'entreprise : création, modifications, garanties, cessation). Pour le commerçant personne physique, l'immatriculation fait présumer sa qualité ; pour une société, elle marque en principe le point de départ de sa personnalité juridique propre, distincte de

celle de ses fondateurs.

Le droit harmonisé prévoit aussi un régime allégé pour les très petites activités : le statut de l'« entreprenant », pensé pour les personnes qui démarrent modestement et qui, au lieu d'une immatriculation complète, accomplissent une déclaration d'activité simplifiée selon les conditions fixées par les textes en vigueur. L'idée est d'encourager le passage de l'informel vers le formel sans décourager les petits opérateurs par des démarches disproportionnées. Attention à ne pas en faire une règle figée : les seuils et modalités relèvent des textes applicables et des dispositifs nationaux ; ce qui compte pour toi est le principe — il existe une porte d'entrée simplifiée, et grandir fait ensuite basculer vers le régime complet du commerçant ou de la société.

Concrètement, créer une entreprise au Mali suit un parcours dont les étapes générales sont les suivantes : définir son activité et son statut (entreprise individuelle, entreprenant, société), choisir et vérifier la disponibilité d'un nom, préparer les pièces et, pour une société, rédiger des statuts, déposer le dossier auprès du guichet ou du service compétent — le Mali dispose d'un dispositif d'appui à la création d'entreprise, notamment l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali) et son guichet unique —, obtenir l'immatriculation au RCCM, puis accomplir les autres déclarations liées à l'activité (notamment fiscales et, s'il y a des salariés, sociales). Avertissement essentiel : la liste exacte des pièces, les coûts et les délais évoluent et varient selon le statut et l'activité. Ce cours décrit le parcours dans son principe ; avant toute démarche réelle, vérifie les informations à jour auprès de l'API-Mali, du greffe compétent et des services fiscaux.

L'essentiel
Le RCCM identifie commerçants et sociétés, informe les tiers et sécurise les transactions ; il est tenu localement par le greffe, avec centralisation nationale et régionale. Le statut d'entreprenant offre une entrée simplifiée aux très petites activités. Au Mali, la création passe par un parcours en plusieurs étapes (nom, pièces/statuts, dépôt, immatriculation, déclarations) : les pièces, coûts et délais exacts se vérifient toujours auprès des services compétents.

Exemple — Parcours de formalités en étapes générales — création fictive de la « SARL Teranga Négoce » (démarche pédagogique)

```
ÉTAPE 1 — CLARIFIER LE PROJET
Activité : négoce de produits alimentaires à Bamako.
Statut envisagé : société (SARL) à deux associés, pour séparer
le patrimoine de l'entreprise de celui des fondateurs.

ÉTAPE 2 — CHOISIR LE NOM
Nom proposé : « Teranga Négoce ». Vérifier qu'il n'est pas déjà
utilisé par une entreprise immatriculée (risque de confusion).

ÉTAPE 3 — PRÉPARER LES PIÈCES ET LES STATUTS
Rédiger les statuts de la société (objet, siège, apports,
gérance...) et réunir les pièces d'identité et justificatifs
demandés par le service compétent.

ÉTAPE 4 — DÉPOSER LE DOSSIER
Dépôt auprès du guichet/service chargé de la création
d'entreprise (au Mali : dispositif d'appui de l'API-Mali et
greffe compétent pour le RCCM).

ÉTAPE 5 — OBTENIR L'IMMATRICULATION AU RCCM
La société reçoit son numéro d'immatriculation : c'est son
« acte de naissance » officiel, à mentionner sur ses documents.

ÉTAPE 6 — DÉCLARATIONS COMPLÉMENTAIRES
Selon l'activité : déclarations fiscales, ouverture des
registres obligatoires, déclarations liées aux salariés
éventuels, autorisations propres au secteur (agroalimentaire).

ÉTAPE 7 — TENIR LE REGISTRE À JOUR
Toute modification importante (adresse, gérant, activité)
doit être déclarée : le RCCM n'est pas une formalité d'un jour.

⚠ PIÈCES EXACTES, COÛTS ET DÉLAIS : ils évoluent et dépendent
du statut choisi. Les vérifier au moment de la démarche auprès
de l'API-Mali, du greffe et des services fiscaux — ne jamais se
fier à un montant lu dans un ancien document ou sur un forum.
```

À retenir

- Le RCCM sert à identifier, informer et sécuriser : vérifier une entreprise avant de signer avec elle est un réflexe de gestionnaire.
- L'immatriculation marque en principe la naissance officielle de la société ; le statut d'entreprenant simplifie l'entrée des très petites activités.
- Les étapes générales sont stables, mais pièces, coûts et délais changent : toujours vérifier auprès de l'API-Mali, du greffe et des impôts.

Exercice

Sékou vend des accessoires de téléphones sur un petit étal à Bamako depuis un an, sans aucune formalité. Un grossiste lui propose un contrat d'approvisionnement régulier mais exige de traiter avec une entreprise « en règle ». 1) Pourquoi Sékou a-t-il intérêt à sortir de l'informel, au-delà de cette exigence ? 2) Quelles sont, dans leur principe, les options de statut qui s'offrent à lui pour une très petite activité puis si elle grandit ? 3) Quelles informations devra-t-il vérifier auprès des services compétents

avant de déposer son dossier, et pourquoi ne doit-il pas se fier à un ancien tutoriel trouvé en ligne ?

✔ Corrigé
1) Sortir de l'informel lui donne une existence légale vérifiable : les partenaires (grossistes, banques, clients professionnels) peuvent le contrôler au RCCM, ce qui crée de la confiance. Cela facilite l'accès au crédit, aux marchés formels et aux dispositifs d'appui, et cela le protège aussi : ses droits (sur son nom, son fonds, ses créances) deviennent défendables. L'informel laisse l'activité invisible et fragile. 2) Dans son principe : pour une très petite activité, le statut d'entreprenant, fondé sur une déclaration d'activité simplifiée selon les conditions des textes en vigueur ; si l'activité grandit, l'immatriculation comme commerçant personne physique ; et s'il s'associe ou veut séparer nettement les patrimoines, la création d'une société. Le bon choix dépend de son volume, de ses risques et de ses projets — c'est une décision à éclairer, pas un réflexe. 3) Il devra vérifier : la liste exacte des pièces pour le statut visé, le lieu de dépôt (guichet, greffe), les coûts en vigueur et les délais réalistes, ainsi que les déclarations complémentaires (notamment fiscales). Un ancien tutoriel peut décrire des pièces ou des montants périmés : les procédures évoluent précisément pour simplifier la création. La règle pratique : les informations officielles du moment priment toujours sur les documents anciens, même bien présentés.

Leçon 6 — Les contrats commerciaux : formation et effets

Un contrat est un accord de volontés qui crée des obligations : livrer, payer, exécuter une prestation. Sa formation repose sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation portant sur les éléments essentiels (la chose ou la prestation, le prix) entre des personnes capables de s'engager et dont le consentement est libre et éclairé — ni trompé (dol), ni contraint (violence), ni fondé sur une erreur déterminante. En matière commerciale, la formation est souvent rapide et souple : un bon de commande accepté, un échange de messages précis peuvent suffire à engager. Cette souplesse est un avantage du commerce, mais aussi un danger : on peut se retrouver engagé par un document signé trop vite ou un accord verbal mal compris. La prudence commande d'écrire les points essentiels, même simplement.

Une fois formé, le contrat produit ses effets : il tient lieu de règle entre les parties, qui doivent l'exécuter de bonne foi, c'est-à-dire loyalement, en coopérant à sa réussite. Un contrat commercial bien construit précise ce que le résumé de l'accord ne dit pas : les délais de livraison et de paiement, la qualité attendue, les garanties, ce qui se passe en cas de retard ou de défaut (pénalités éventuelles, possibilité de rompre), et la manière de régler un désaccord. Entre professionnels, on ne signe pas seulement pour le jour où tout va bien : on signe pour organiser le jour où quelque chose ira mal. Le contrat engage aussi la responsabilité de celui qui ne l'exécute pas : l'autre partie peut en principe demander l'exécution ou, selon les cas, la rupture du contrat et la réparation du préjudice prouvé (dommages-intérêts).

L'inexécution suit en pratique une gradation qu'il faut connaître : d'abord relancer et mettre en demeure — rappeler par écrit à l'autre partie son obligation — ; ensuite

tenter une solution amiable ; enfin saisir le juge ou l'arbitre prévu au contrat. Certains événements peuvent suspendre ou éteindre les obligations, comme la force majeure — un événement extérieur, imprévisible et irrésistible —, mais elle s'apprécie strictement et ne couvre pas les simples difficultés économiques. Enfin, beaucoup de litiges commerciaux naissent de preuves faibles : conserve systématiquement les documents de la relation (devis, bons de commande, bons de livraison signés, factures, échanges écrits). En droit des affaires, un bon dossier vaut souvent mieux qu'un long discours.

L'essentiel
Formation : offre + acceptation, consentement libre et éclairé, capacité, contenu déterminé et licite. Effets : force obligatoire entre les parties, exécution de bonne foi, responsabilité en cas d'inexécution (mise en demeure, réparation, parfois rupture). En pratique commerciale, la souplesse des formes rend l'écrit — même simple — et la conservation des preuves indispensables.

Exemple — Contrat commercial simplifié rédigé pour l'exemple (document fictif, à ne pas utiliser tel quel)

```
CONTRAT DE VENTE DE MARCHANDISES (MODÈLE PÉDAGOGIQUE SIMPLIFIÉ)
Entreprises et personnes fictives — résumé de clauses essentielles

ENTRE : la SARL « Sahel Négoce » (vendeur), Bamako,
ET : la boutique « Chez Awa » (acheteur), Bamako.

1. OBJET — Le vendeur s'engage à livrer à l'acheteur des sacs
de sucre selon les quantités et la qualité décrites au bon
de commande signé joint au présent contrat.
2. PRIX ET PAIEMENT — Le prix total est celui du bon de commande
accepté. L'acheteur paie une partie à la commande et le solde
à la livraison, contre facture et bon de livraison signé.
3. LIVRAISON — La livraison a lieu au magasin de l'acheteur,
à la date convenue entre les parties. Tout retard doit être
signalé dès qu'il est connu.
4. VÉRIFICATION — À la réception, l'acheteur vérifie la
quantité et l'état apparent des marchandises et signale
sans attendre toute anomalie constatée sur le bon de livraison.
5. RETARD OU DÉFAUT — En cas d'inexécution, la partie lésée met
l'autre en demeure par écrit. À défaut de régularisation,
elle pourra demander la réparation de son préjudice prouvé
et, si le manquement est grave, la rupture du contrat.
6. DÉSACCORDS — Les parties rechercheront d'abord une solution
amiable. À défaut, le litige sera porté devant la juridiction
compétente ou l'instance d'arbitrage si elles en conviennent.
7. BONNE FOI — Les parties s'engagent à exécuter ce contrat
loyalement et à se communiquer toute information utile.

Signatures des deux parties, date, mention « lu et approuvé ».
(Note : un vrai contrat se rédige avec un professionnel du droit,
selon la nature et la valeur de l'opération.)
```

À retenir

• Un contrat commercial peut naître vite (commande acceptée, messages précis) : on peut être engagé sans l'avoir « senti ».

• Le contrat est la loi des parties : il s'exécute de bonne foi, et son contenu précis décide du sort des litiges.

• En cas de problème : mise en demeure écrite, tentative amiable, puis juge ou arbitre — et toujours conserver les preuves.

Exercice

La société « Ferme Moderne » (fictive) commande par message à un fournisseur « 200 sacs d'aliment pour volaille, au prix habituel, livraison la semaine prochaine ». Le fournisseur répond « OK, je prépare ». À la livraison, le prix facturé est supérieur de 20 % au prix payé le mois précédent et la livraison a huit jours de retard. 1) Un contrat s'est-il formé ? Sur quels éléments essentiels les parties se sont-elles accordées, et lesquels manquent de précision ? 2) Quelles difficultés de preuve et d'interprétation ce litige illustre-t-il ? 3) Rédige en deux lignes la précision qui aurait évité l'essentiel du désaccord.

✔ Corrigé

1) Un accord existe : il y a une offre identifiable (200 sacs d'un produit déterminé) et une acceptation (« OK, je prépare »). Mais deux éléments essentiels sont flous : le prix (« au prix habituel » — lequel ? celui du mois dernier est une indication, pas une certitude, surtout si les prix du marché ont bougé) et le délai (« la semaine prochaine » — quel jour exactement, avec quelles conséquences en cas de retard ?). Le contrat est donc formé sur des bases interprétables, ce qui est la pire des situations : chacun peut plaider sa lecture. 2) Difficultés illustrées : prouver le contenu exact de l'accord (messages courts, rien sur la qualité ni sur le prix ferme), établir le « prix habituel » (anciennes factures ? elles aident, mais le fournisseur peut invoquer une hausse générale), et dater la livraison promise. Le retard de huit jours est en revanche facile à constater avec le bon de livraison daté. 3) Précision qui aurait tout changé : « 200 sacs d'aliment volaille au prix unitaire de [montant] FCFA, soit [total] FCFA ferme, livraison au plus tard le [date] à la ferme, paiement à la livraison contre facture. » Deux lignes, quatre précisions — quantité, prix ferme, date-butoir, modalité de paiement — et le litige perd son objet. Retenir : en commerce, la rapidité est une qualité, l'imprécision un défaut.

Leçon 7 — Les modes de règlement des litiges commerciaux

Un litige commercial — facture impayée, marchandise non conforme, contrat rompu — peut se régler par plusieurs voies, que le gestionnaire doit comparer avant de choisir. La première est amiable : négociation directe entre les parties, éventuellement aidée par un tiers neutre. La médiation, pour laquelle l'espace OHADA s'est doté d'un acte uniforme, organise cette aide : un médiateur, impartial, aide les parties à construire elles-mêmes leur accord ; il ne juge pas et n'impose rien. La conciliation joue un rôle voisin. Ces voies préservent la relation commerciale, sont en général plus rapides et moins coûteuses qu'un procès, et restent confidentielles — mais elles supposent que

les deux parties acceptent de discuter.

La deuxième voie est l'arbitrage : les parties conviennent — dans une clause du contrat ou après la naissance du litige — de confier le différend à un ou plusieurs arbitres, dont la décision, appelée sentence, s'impose à elles. L'arbitrage peut être organisé par une institution, comme le centre d'arbitrage de la CCJA, ou mené de manière ad hoc. Il est apprécié pour sa confidentialité, sa souplesse et la possibilité de choisir des arbitres connaissant le secteur ; il convient particulièrement aux litiges importants ou entre partenaires de pays différents. Ses limites : il faut l'accord des parties (ou une clause préalable), et son coût doit être proportionné à l'enjeu. C'est un mode de règlement à prévoir dès la signature du contrat, pas à improviser quand le conflit a éclaté.

La troisième voie est le procès devant les juridictions de l'État : en matière commerciale, selon l'organisation judiciaire du pays, des juridictions spécialisées ou des chambres dédiées connaissent de ces litiges. Le juge tranche après un débat contradictoire, et sa décision peut être exécutée avec l'aide de la force publique si nécessaire ; des recours sont possibles, et, pour les litiges relevant des actes uniformes, la CCJA assure en dernier ressort l'unité d'interprétation. L'espace OHADA prévoit aussi des procédures simplifiées pour recouvrer les créances — par exemple pour obtenir rapidement un titre contre un débiteur qui ne conteste pas sérieusement sa dette. Choisir sa voie suppose de peser : le montant en jeu, l'urgence, la qualité des preuves, la volonté de préserver la relation, et le coût de chaque option. La bonne stratégie combine souvent les voies : mise en demeure, tentative amiable, puis voie contraignante si rien ne bouge.

L'essentiel
Quatre voies, une logique : négociation et médiation (accord construit par les parties, relation préservée), arbitrage (décision privée qui s'impose, prévue par clause, confidentielle), justice étatique (décision publique, exécution forcée possible). L'espace OHADA encadre la médiation, l'arbitrage (CCJA) et des procédures simplifiées de recouvrement. Le choix dépend du montant, des preuves, de l'urgence et de la relation à préserver.

Exemple — Un même litige fictif, quatre voies comparées

```
LE LITIGE (fictif) : la boutique « Chez Awa » a reçu et signé
le bon de livraison de marchandises commandées à la SARL
« Sahel Négoce », mais ne paie pas la facture à l'échéance.
La SARL dispose de la facture et du bon de livraison signé.

VOIE 1 — NÉGOCIATION AMIABLE (relances, mise en demeure écrite)
+ Rapide, gratuite, préserve le client pour l'avenir.
- Sans effet si le débiteur refuse toute discussion.

VOIE 2 — MÉDIATION (un tiers neutre aide à trouver un accord,
par ex. un échéancier de paiement signé par les deux parties)
+ Organisée dans l'espace OHADA ; souple et confidentielle.
- Suppose l'accord des deux parties ; un accord mal respecté
devra ensuite être rendu contraignant.

VOIE 3 — ARBITRAGE (si une clause du contrat le prévoit)
+ Décision (sentence) qui s'impose ; arbitres connaissant
le secteur ; confidentialité des affaires.
- Coût à proportionner ; impossible sans clause ni accord.

VOIE 4 — JURIDICTION COMPÉTENTE (+ procédures simplifiées
de recouvrement prévues dans l'espace OHADA)
+ Décision exécutoire avec aide de la force publique ;
adaptée si la dette est documentée et non sérieusement
contestée (facture + bon de livraison signé = dossier solide).
- Délais et formalisme plus lourds qu'à l'amiable.

STRATÉGIE TYPIQUE : 1 → mise en demeure écrite ; 2 → tenter
l'amiable ou la médiation ; 3/4 → voie contraignante adaptée
au contrat et au montant. (Raisonnement pédagogique général.)
```

À retenir

- Commencer par l'amiable et la mise en demeure écrite : beaucoup de litiges se règlent sans juge ni arbitre.
- L'arbitrage se prévoit dans le contrat ; la médiation suppose l'accord des deux parties et ne juge pas.
- La solidité du dossier (factures, bons de livraison signés) détermine l'efficacité de toutes les voies, amiables comme contraignantes.

Exercice

Deux associés d'une petite société de transport à Bamako sont en conflit : l'un accuse l'autre d'avoir signé seul un contrat coûteux avec un fournisseur. Leur désaccord bloque les décisions et aucun ne veut « aller au tribunal » devant leurs clients. 1) Quelles voies amiables ou alternatives peuvent-ils tenter, et que peut apporter chacune ? 2) Qu'est-ce qui, dans leurs statuts ou un accord entre associés, aurait pu organiser à l'avance le règlement d'un tel conflit ? 3) Si le blocage persiste et met l'entreprise en danger, quelle voie reste-t-il malgré leur réticence ? Justifie.

✔ Corrigé
1) Ils peuvent d'abord négocier directement, éventuellement avec l'aide d'une personne de confiance acceptée des deux côtés. La médiation est particulièrement adaptée : un médiateur neutre organise le dialogue sans juger, dans la confidentialité — précieuse ici, car le conflit ne doit pas devenir public auprès des clients. Si une clause d'arbitrage existe (dans les statuts ou un pacte d'associés), l'arbitrage offre une décision confidentielle qui s'impose, sans passer par un procès public. 2) Les statuts ou un pacte d'associés peuvent prévoir à l'avance : des règles de signature conjointe au-dessus d'un certain montant d'engagement, une procédure interne de règlement des désaccords, une clause de médiation puis d'arbitrage. C'est le parallèle direct avec la leçon 6 : on organise le conflit le jour où tout va bien. 3) Si le blocage persiste et paralyse la société, la voie judiciaire reste ouverte : saisir la juridiction compétente pour faire trancher le différend, protéger les intérêts de la société et, si nécessaire, obtenir des mesures pour sortir de l'impasse. La réticence des associés ne supprime pas cette possibilité ; elle doit seulement les inciter à épuiser sérieusement les voies confidentielles d'abord. Dans la pratique réelle, un tel dossier se traite avec un avocat ou un juriste d'entreprise, qui examinera les statuts et les faits précis.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Classer et qualifier : actes de commerce, commerçants, fonds de commerce

Pour chaque situation fictive, indique la qualification juridique la plus probable et justifie en quelques mots (acte de commerce ou non, commerçant ou non, élément du fonds ou non). a) Un chauffeur de taxi indépendant, propriétaire de son véhicule, qui travaille tous les jours. b) Une étudiante qui vend deux fois par an ses anciens manuels. c) Un tailleur qui achète des tissus et vend les vêtements qu'il confectionne. d) Une société qui achète un local pour y installer ses bureaux. e) L'enseigne lumineuse d'une boulangerie réputée. f) Les dettes fiscales personnelles du propriétaire d'une librairie. g) Un grossiste qui paie le loyer du local de sa boutique. h) Une coopérative agricole qui vend en commun la production de ses membres.

✔ Corrigé du TD 1

a) Les opérations de transport sont, en général, rangées parmi les activités commerciales et l'activité est habituelle et professionnelle : le chauffeur indépendant a vocation à être traité comme un commerçant (ou, selon les cas et les textes applicables, sous un régime d'exploitant assimilé — l'essentiel est de repérer l'activité commerciale répétée). b) Ventes occasionnelles de biens personnels, sans achat pour revendre ni habitude professionnelle : pas d'acte de commerce, pas de qualité de commerçante. c) Achat de tissus pour transformer et revendre : acte de commerce par nature, habituel et professionnel — commerçant (le fait qu'il transforme lui-même la matière ne retire pas le caractère commercial de l'opération d'achat-revente). d) Acheter un immeuble est, en principe, un acte civil, même pour une société ; mais pour une société commerciale, beaucoup de ses actes sont commerciaux par accessoire ou par sa forme — nuance à retenir : la nature de l'acte (achat immobilier) reste civile, c'est la qualité de la personne qui colore le régime applicable. Ce cas apprend à distinguer l'acte et la personne. e) L'enseigne est un élément incorporel du fonds de commerce. f) Les dettes fiscales personnelles du propriétaire ne font pas partie du fonds de commerce : le fonds est un ensemble de moyens d'exploitation, pas le passif personnel de l'exploitant. g) Le paiement du loyer par un commerçant pour les besoins de son commerce est un acte de commerce par accessoire. h) Situation à analyser avec prudence : vendre la production de ses membres est la vocation d'une coopérative, catégorie régie par un acte uniforme propre aux sociétés coopératives ; la qualification commerciale dépend de l'organisation et des opérations réalisées — cas typique où les apparences (« ils vendent ») ne suffisent pas et où le statut juridique choisi commande l'analyse.

TD 2 — Cas complet : lancer puis défendre une petite entreprise

Mariam, employée de bureau à Bamako, décide de lancer une activité de transformation et de vente de jus de fruits locaux. Elle s'associe avec son frère, loue un petit local, achète du matériel d'occasion et envisage de vendre à des boutiques et à des cantines d'entreprises. Travail demandé : 1) Décris, dans leur principe et dans l'ordre, les démarches juridiques de création qu'elle doit accomplir (statut, nom, pièces, lieu de dépôt, immatriculation, déclarations complémentaires) en signalant ce qu'elle doit vérifier auprès des services compétents. 2) Liste les éléments de son futur fonds de commerce, en distinguant incorporel et corporel, et dis lequel est essentiel. 3) Une cantine cliente refuse de payer trois livraisons en affirmant que « les jus n'étaient pas bons », alors qu'elle a signé les bons de livraison sans réserve. Mariam n'a conservé que les bons de livraison signés et ses factures. Analyse sa position et propose une stratégie de règlement en trois étapes.

✔ Corrigé du TD 2
1) Démarches, dans leur principe : choisir le statut adapté à une activité à deux — par exemple une société pour séparer les patrimoines et organiser la collaboration entre associés (les statuts fixeront gérance, apports et règles de décision) ; choisir un nom commercial et vérifier qu'il n'est pas déjà pris ; préparer les pièces et rédiger les statuts ; déposer le dossier auprès du dispositif d'appui à la création d'entreprise (API-Mali / guichet unique) et du greffe pour l'immatriculation au RCCM ; accomplir ensuite les déclarations complémentaires (fiscales et, le cas échéant, liées à l'activité alimentaire et aux salariés). À vérifier auprès des services compétents au moment de la démarche : la liste exacte des pièces, les coûts en vigueur, les délais et les autorisations propres au secteur alimentaire. 2) Éléments du fonds : incorporels — la clientèle (boutiques et cantines fidélisées), l'achalandage lié à l'emplacement, le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail du local loué, éventuellement une marque si elle en dépose une ; corporels — le matériel de transformation (presses, réfrigérateurs), le mobilier, les stocks de fruits et de bouteilles. L'élément essentiel est la clientèle : c'est elle qui donnera sa valeur au fonds. 3) Position de Mariam : elle dispose de preuves solides — des bons de livraison signés sans réserve et des factures — qui établissent la livraison et l'acceptation apparente des marchandises ; l'argument de la mauvaise qualité, soulevé après coup et sans réserve à la réception, est affaibli, sans que cela règle automatiquement le litige (la cantine pourrait tenter de prouver un défaut réel). Stratégie en trois étapes : (i) relance écrite puis mise en demeure rappelant les livraisons et les documents ; (ii) proposition amiable ou de médiation — par exemple un paiement échelonné — pour préserver une cliente importante ; (iii) à défaut, voie contraignante adaptée : arbitrage si une clause le prévoit, sinon juridiction compétente, en s'appuyant sur les procédures prévues dans l'espace OHADA pour le recouvrement des créances documentées. Tout au long, Mariam conserve l'ensemble des pièces : son dossier est sa meilleure arme.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire la check-list juridique de lancement d'une entreprise fictive

Par groupes de deux ou trois, choisissez une entreprise fictive réaliste à Bamako (boulangerie-pâtisserie, atelier de couture, point de services informatiques, salon de beauté...). Produisez une check-list juridique complète de son lancement, en cinq parties : (1) statut et organisation (forme envisagée, associés éventuels, points à régler dans les statuts) ; (2) démarches de création dans leur ordre, avec la mention des points à vérifier auprès de l'API-Mali, du greffe et des services fiscaux ; (3) fonds de commerce : liste des éléments incorporels et corporels attendus, et l'élément jugé essentiel, justifié ; (4) relations d'affaires : trois documents écrits que l'entreprise utilisera dès le premier jour (contrat type, bon de commande, bon de livraison...) et ce que chacun doit préciser ; (5) gestion des litiges : la clause ou la démarche prévue en cas d'impayé ou de désaccord. Présentez la check-list au groupe en dix minutes et défendez vos choix.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — la check-list doit couvrir les cinq parties sans recopier le cours : (1) un statut cohérent avec le nombre d'associés, les risques et les moyens (entreprise individuelle, entreprenant au démarrage, ou société si associés et séparation des patrimoines), et les points sensibles des statuts (gérance, signatures, répartition des décisions). (2) Un ordre de démarches plausible : nom et vérification, pièces/statuts, dépôt (guichet/API-Mali, greffe), immatriculation RCCM, déclarations complémentaires ; chaque coût ou délai cité doit être marqué « à vérifier », et non inventé — c'est un critère d'évaluation explicite. (3) Un fonds décrit concrètement pour l'activité choisie, avec la clientèle identifiée comme élément essentiel et le droit au bail distingué des murs. (4) Trois documents écrits comprenant au minimum : objet/prestation, prix et modalités de paiement, délais, vérification à la livraison, conduite à tenir en cas de problème ; la présence d'une clause sur le règlement des désaccords est un plus net. (5) Une stratégie graduée : relance et mise en demeure, médiation/amiable, puis voie contraignante (arbitrage si clause, sinon juridiction), avec conservation systématique des preuves. Présentation notée sur la cohérence d'ensemble, la prudence des formulations et la capacité à justifier les choix — pas sur l'érudition juridique.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse en une phrase : a) Un acte uniforme OHADA doit être voté par le Parlement malien avant de s'appliquer au Mali. b) Un usage commercial peut remplacer une règle écrite impérative qui gêne les commerçants. c) Une personne qui vend une fois son véhicule est un commerçant pour cette vente. d) Les murs du local font partie du fonds de commerce. e) La médiation se termine toujours par une décision imposée par le médiateur.

✔ Corrigé
a) Faux : l'acte uniforme est adopté au niveau de l'OHADA et directement applicable dans les États membres, sans vote national de transposition. b) Faux : un usage complète les accords et les silences des textes ; il ne peut jamais contredire une règle impérative. c) Faux : il manque l'habitude et le caractère professionnel — un acte isolé portant sur un bien personnel ne confère pas la qualité de commerçant. d) Faux : le fonds comprend le droit au bail, pas l'immeuble lui-même, qui appartient au bailleur ou à un propriétaire distinct. e) Faux : le médiateur aide les parties à construire leur accord ; il n'impose rien — c'est ce qui distingue la médiation du jugement et de l'arbitrage.

Exercice 2

Deux commerçants de Bamako entretiennent depuis cinq ans des relations suivies : l'un livre chaque semaine des marchandises à l'autre, qui paie traditionnellement à la fin du mois, sans contrat écrit. Un mois, le livreur exige soudain un paiement comptant « parce que rien n'est écrit ». 1) Le paiement à fin de mois peut-il être analysé comme un usage entre ces deux commerçants ? À quelles conditions ? 2) Pourquoi ce litige aurait-il été évité par un simple écrit ? 3) Quelle démarche conseilles-tu au livreur s'il

veut légitimement changer ses conditions pour l'avenir ?

✔ Corrigé
1) Oui, c'est une bonne illustration d'un usage né de la pratique entre deux partenaires : la condition de constance est remplie (cinq ans de relations hebdomadaires au même rythme), celle de la connaissance aussi (les deux parties ont elles-mêmes créé et suivi cette pratique), et rien n'indique qu'elle contredise une règle impérative. L'acheteur peut donc sérieusement soutenir que le paiement à fin de mois faisait partie de leurs accords tels qu'ils résultent de leur comportement répété. 2) Un écrit simple — même un bon de commande type mentionnant « paiement à 30 jours » — aurait fixé la règle de manière indiscutable et évité un débat sur l'existence et le contenu de l'usage. Toute la matière tient dans cette phrase : ce qui n'est pas écrit devient discutable, et le discutable coûte du temps et des relations. 3) Pour l'avenir, le livreur peut modifier ses conditions, mais proprement : annoncer par écrit, à l'avance, que les prochaines livraisons seront au comptant ou à un délai plus court, et faire accepter ces nouvelles conditions avant de livrer. Modifier les règles unilatéralement et par surprise sur une livraison déjà partie, c'est s'exposer à un litige qu'il a peu de chances de gagner sereinement.

Exercice 3

Une jeune société malienne de distribution reçoit une commande importante d'un client situé dans un autre État membre de l'OHADA. Son gérant hésite à accepter : « Si le client ne paie pas, je serai perdu dans un droit étranger. » Rassure-le avec méthode : 1) quels repères juridiques retrouve-t-il dans l'autre État membre ? 2) quelles précautions contractuelles doit-il prendre avant d'expédier ? 3) quelles voies lui resteront ouvertes en cas d'impayé ?

✔ Corrigé
1) Il retrouve l'essentiel de ses repères : les actes uniformes harmonisent, dans tous les États membres, le statut du commerçant, les sociétés, les sûretés, le recouvrement des créances et l'arbitrage. Son client est immatriculé dans un RCCM organisé selon les mêmes principes, et le droit applicable au contrat commercial est largement le même que chez lui. Restent nationaux des éléments comme la fiscalité ou certaines formalités locales, qu'il fera préciser par un correspondant ou un professionnel sur place. 2) Précautions : vérifier l'existence et la situation du client (RCCM de son pays), écrire un contrat précis (marchandises, prix ferme, devise et modalités de paiement, délai et lieu de livraison, répartition des frais et risques de transport), envisager des garanties adaptées (paiement partiel d'avance, garantie bancaire, réserve de propriété si elle est organisée correctement), et insérer une clause de règlement des litiges — l'arbitrage est souvent choisi pour les relations entre pays, justement pour sa neutralité et sa confidentialité. 3) En cas d'impayé : relances et mise en demeure écrites, tentative amiable ou de médiation, puis voie prévue au contrat (arbitrage) ou juridiction compétente, avec les procédures de recouvrement harmonisées de l'espace OHADA. Conclusion à transmettre : le droit OHADA a précisément été construit pour que ce type d'échange régional soit envisageable sans peur — à condition de commercer avec méthode, pas à l'aveugle.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la place d'un usage commercial par rapport à une règle écrite impérative ?

   A) Il la remplace si tous les commerçants du marché sont d'accord

   B) Il la complète parfois, mais ne peut jamais la contredire

   C) Il est toujours supérieur à la loi en matière commerciale

2. Comment un acte uniforme de l'OHADA devient-il applicable au Mali ?

   A) Après un vote du Parlement malien qui le recopie dans une loi

   B) Après sa traduction par le ministère du Commerce

   C) Il est directement applicable dans les États membres après son adoption au niveau de l'OHADA

3. Quelle combinaison définit le commerçant ?

   A) Actes de commerce + habitude + profession indépendante

   B) Un diplôme de commerce + un local commercial

   C) Une immatriculation ancienne + un gros chiffre d'affaires

4. Une personne vend une seule fois sa voiture à un voisin. Pour cette vente, elle est…

   A) Commerçante, car toute vente est un acte de commerce

   B) Non-commerçante : ni achat pour revendre, ni habitude, ni profession

   C) Commerçante si le prix est élevé

5. Quel est l'élément essentiel du fonds de commerce ?

   A) Le stock de marchandises

   B) Le matériel et l'outillage

   C) La clientèle

6. Le droit au bail et les murs du local…

   A) Sont la même chose

   B) Sont distincts : le droit au bail fait partie du fonds, pas les murs, qui appartiennent au bailleur

   C) Font tous les deux partie du fonds de commerce

7. À quoi sert principalement le RCCM ?

   A) À fixer les prix de vente autorisés

   B) À identifier les commerçants et sociétés et à informer les tiers

   C) À collecter les impôts des entreprises

8. Le statut d'entreprenant correspond à…

   A) Un régime allégé fondé sur une déclaration d'activité pour les très petites activités

   B) Une exonération définitive de toutes formalités

   C) Un statut réservé aux sociétés anonymes

9. En cas d'impayé d'une facture commerciale, quelle est en général la première étape conseillée ?

A) Saisir immédiatement un arbitre

B) Relancer puis mettre en demeure le débiteur par écrit

C) Publier le nom du débiteur sur les réseaux sociaux

10. Quelle affirmation sur la médiation est exacte ?

A) Le médiateur rend une décision qui s'impose aux parties

B) Le médiateur juge qui a tort et qui a raison

C) Le médiateur aide les parties à construire elles-mêmes leur accord, sans rien imposer

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'usage complète les accords et les silences des textes ; une règle impérative s'impose toujours, même contre un usage établi.

2. Réponse C — C'est le principe de l'harmonisation par actes uniformes : adoption commune, application directe et identique dans les dix-sept États membres.

3. Réponse A — Les trois éléments sont cumulatifs : la nature des actes, leur répétition et l'exercice professionnel indépendant.

4. Réponse B — Un acte isolé sur un bien personnel ne remplit aucune des conditions de la qualité de commerçant ; le montant n'y change rien.

5. Réponse C — Sans clientèle, il n'y a pas de fonds : le stock et le matériel ne sont que des moyens au service de la clientèle.

6. Réponse B — Le commerçant est souvent locataire : son fonds comprend le droit d'occuper le local, tandis que l'immeuble reste la propriété du bailleur.

7. Réponse B — Registre public tenu par le greffe, le RCCM assure identification, publicité et sécurité des transactions ; il ne fixe ni les prix ni les impôts.

8. Réponse A — Pensé pour faciliter l'entrée des petits opérateurs dans le formel, il repose sur une déclaration simplifiée selon les conditions des textes en vigueur — ce n'est pas une absence de formalités.

9. Réponse B — La gradation est la règle pratique : relance, mise en demeure écrite, tentative amiable, puis seulement voie contraignante. Dénoncer publiquement le débiteur exposerait en outre à des reproches juridiques.

10. Réponse C — Ni juge ni arbitre, le médiateur facilite le dialogue ; l'accord éventuel vient des parties elles-mêmes.

Résumé — les notions importantes

• Le droit des affaires combine loi, usages et jurisprudence ; les usages complètent les accords mais ne contredisent jamais une règle impérative.

• L'OHADA harmonise le droit des affaires de dix-sept États, dont le Mali, par des actes uniformes directement applicables ; la CCJA en garantit l'interprétation commune.

• Le commerçant accomplit des actes de commerce, à titre habituel et professionnel ; cette qualité entraîne immatriculation, comptabilité et règles protectrices des partenaires.

• Le fonds de commerce est l'ensemble organisé des moyens d'exploitation ; sa valeur tient d'abord à la clientèle, élément essentiel, et au droit au bail — pas aux murs.

• Le RCCM identifie commerçants et sociétés et sécurise les transactions ; au Mali, la création d'entreprise suit un parcours dont les pièces, coûts et délais se vérifient auprès de l'API-Mali, du greffe et des services fiscaux.

• Le contrat commercial naît d'un accord de volontés et lie les parties de bonne foi ; l'écrit précis et la conservation des preuves préviennent la plupart des litiges.

• Face à un litige : mise en demeure, voie amiable ou médiation, puis arbitrage (s'il est prévu) ou juridiction compétente — avec un dossier de preuves solide.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Qu'est-ce que l'OHADA (Droit des affaires)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation claire de l'OHADA : sa création, ses objectifs d'harmonisation du droit des affaires et son rôle pour les entreprises des États membres. Parfaite en introduction de la leçon 2, avant d'entrer dans le détail des actes uniformes.

https://www.youtube.com/watch?v=pCJIX6UNF0I

Leçon 3 — Le droit commercial (introduction, définition, Code de commerce, fonds de commerce...) - Droit / DCG

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours vidéo d'introduction au droit commercial : définition, actes de commerce, commerçants et fonds de commerce sont présentés de manière structurée. Il prolonge directement les leçons 3 et 4 de ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=U04Ufv6CvDE

Leçon 4 — Reprendre un fonds de commerce ou des parts sociales ?

Chaîne : Reprenariat · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une comparaison concrète entre racheter un fonds de commerce — c'est-à-dire ses éléments corporels et incorporels — et racheter des parts sociales. Idéale pour comprendre ce qui se transmet, et ce qui ne se transmet pas, quand on reprend une activité.

https://www.youtube.com/watch?v=1ctd8_O8RJU

Leçon 5 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La structure du RCCM dans l'espace OHADA, les personnes concernées par l'immatriculation, ses effets et la publicité des sûretés mobilières. Le complément vidéo direct de la leçon 5 de ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

Leçon 7 — La médiation dans l'espace OHADA

Chaîne : S@voir · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les contours de la médiation comme mode de règlement des conflits dans l'espace OHADA : son principe, son déroulement et sa place à côté de l'arbitrage. À regarder après la leçon 7 pour consolider la comparaison des voies de règlement.

https://www.youtube.com/watch?v=WFSRCxMYoZQ

Sources et références

- Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (traité OHADA, signé à Port-Louis, révisé à Québec) — texte officiel consultable sur le portail de l'OHADA : www.ohada.org (aucun extrait n'est reproduit dans ce cours).
- Actes uniformes de l'OHADA — par leur nom officiel : droit commercial général ; droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; organisation des sûretés ; procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; procédures collectives d'apurement du passif ; droit de l'arbitrage ; médiation ; droit des sociétés coopératives ; contrat de transport de marchandises par route ; droit comptable et information financière — versions officielles en vigueur sur www.ohada.org.
- Institutions de l'OHADA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) — présentations officielles sur le portail ohada.org.
- Formalités de création d'entreprise au Mali : Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali), greffe compétent pour le RCCM et services fiscaux — vérifier pièces, coûts et délais en vigueur avant toute démarche.
- Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !